

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจพิจารณา กำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดิน ตลอดจนอนุมัติแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมในที่ดินพิพาทซึ่งมีได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเป็นการกระทำโดยปราศจาก อำนาจ อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่พิจารณา กำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และพิจารณาอนุมัติแผนงาน และโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๙ (๓) และ (๔)^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้วได้ดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังและการจัดแบ่ง แปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่เพิกถอนการจัดที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแผนผังและ การจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน หากการกำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าที่กรมป่าไม้ไม่ได้ส่งมอบให้เพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมย่อมมีอำนาจเพิกถอนการกำหนดแผนผังและ การจัดแบ่งแปลงที่ดินที่ไม่ชอบนั้น ส่วนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามแผนผังการจัดแบ่งแปลงที่ดินที่คณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด คัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจ หน้าที่ในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

^{๒๘} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับหรือ ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทั้งอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) พิจารณาการกำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

(๔) พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนงบค่าใช้จ่ายของ ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามข้อ ๘^{๒๙} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้วไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และหากปรากฏว่าแนวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดย่อมมีอำนาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับที่ดินแปลงนั้น ตามข้อ ๑๐ (๓)^{๓๐} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่เห็นว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นที่ดิน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) (นอกเขตปฏิรูปที่ดิน) แล้วมีมติให้เพิกถอนการจัดที่ดิน และเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๗ ที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวในส่วนที่ให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๗ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจาก กระทำโดยไม่มีอำนาจ พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๗ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มิติดังกล่าว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙/๒๕๖๓)

๖.๔ การเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๙๖-๖๑๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๘๐๑-๘๐๔

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๕๐๖-๕๐๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๐๗-๕๑๐

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๔๔-๕๔๗

^{๒๙-๓๐} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้วไขเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทน หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๘ ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดออกหนังสืออนุญาตได้เมื่อเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการคัดเลือก และจัดที่ดินให้เข้าทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิ ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ ๑๐ ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) เมื่อปรากฏว่า แนวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ



๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ที่ราชพัสดุซึ่งใช้เป็นพนักงันน้ำชลประทานมีสถานะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ใช่ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่ประชาชนจะอ้างสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ได้ แม้ราษฎรจะอ้างว่าได้ใช้ที่ราชพัสดุพิพาทเป็นทางเข้าออกมาเป็นเวลานานโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน ก็ไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินได้ ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน จึงไม่มีสิทธิใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางเข้าออกที่ดินของตนได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินของตนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๕๓๒ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทิศเหนือจดที่ราชพัสดุสภาพเป็นที่ราบลุ่มสำหรับระบายน้ำจากพนัง ทิศตะวันออกจดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ดิน ๙ ถึงเลขที่ดิน ๑๑ ทิศตะวันตกส่วนหนึ่งจดที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน ๗ อีกส่วนหนึ่งจดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก) เลขที่ ๑๒๐๘ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านม่วงได้ก่อสร้างศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงบนที่ราชพัสดุซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและเงินสมทบจากราษฎร เพื่อใช้เป็นที่ประชุมของราษฎรในท้องที่และเป็นร้านค้าชุมชนซึ่งให้เอกชนเช่าทำการค้าและนำผลกำไรที่ได้รับจ่ายปันผลสมาชิกกองทุนจนถึงปัจจุบัน แต่ภายหลังจากสร้างศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงประมาณ ๑๙ ปี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าศาลาดังกล่าวปิดกั้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของผู้ฟ้องคดี จึงร้องเรียนต่อนายอำเภอเมืองมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนพบว่า ศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงกว้างประมาณ ๓๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พื้นที่ ๔๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างรุกล้ำที่ราชพัสดุซึ่งใช้ประโยชน์ในราชการของกรมชลประทาน เป็นพนักงันน้ำชลประทานกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร หรือข้างละ ๓๐ เมตร ยาว ๒๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล คือ ตำบลเก็ง ตำบลลาดพัฒนา ตำบลท่าสองคอน และตำบลท่าตูม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่างชลประทาน สำนักงานชลประทานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคามเคยมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓ ประธานสหกรณ์ และคณะกรรมการหมู่บ้านม่วง ประสานผู้รื้อล้าให้รื้อถอนอาคารพิพาทออกจากที่ราชพัสดุแล้ว แต่ก็ได้มีการรื้อถอน ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงว่าในปีเดียวกัน คณะกรรมการหมู่บ้านม่วงและราษฎรในพื้นที่ร่วมกันสร้างถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ด้านทิศตะวันตกของศาลาพิพาทเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นทางเข้าออกบ้านของตน ประกอบกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปได้ว่า ที่ราชพัสดุบริเวณพนักกันน้ำชลประทานเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ใช้ประโยชน์ในกิจการของกรมชลประทาน โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หากจะก่อสร้างศาลาประชาคมในเขตพนักกันน้ำชลประทาน รัศมีจากศูนย์กลางถึงแนวเขตกัน L ๑๓.๐๐ เมตร R ๑๒.๐๐ เมตร จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานและกรมธนารักษ์ เสียก่อน กรณีที่ก่อสร้างไปแล้วและบดบังที่ดินของราษฎรที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกันทำให้ราษฎรเดือดร้อนไม่มีทางเข้าออกให้รื้อถอนออกทันที ปัจจุบันศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วง ยังไม่ถูกรื้อถอน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และกรรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันรื้อถอน ศาลาพิพาทที่ปิดกั้นทางเข้าออกและรื้อล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงก่อสร้างในที่ราชพัสดุซึ่งใช้เป็นพนักกันน้ำชลประทาน เมื่อที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓)^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ใช่ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่ผู้ฟ้องคดีหรือประชาชนอื่นใดจะอ้างสิทธิเข้าใช้ประโยชน์ได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ใช้ที่ราชพัสดุพิพาทเป็นทางเข้าออกมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน ก็ไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินได้ ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางเข้าออกที่ดินของตน อีกทั้ง ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่าศาลาพิพาทไม่ได้รื้อล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับ เมื่อพิจารณาโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๕๔๓ ซึ่งเป็นที่ดินตั้งบ้านของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า ทิศตะวันตกส่วนหนึ่งจดทางสาธารณประโยชน์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างศาลาพิพาทในที่ราชพัสดุดังกล่าว ทิศเหนือของโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงมิได้ปิดกั้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น

^{๓๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า บ่อน้ำและโรงทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทโธปกรณ์



การก่อสร้างศาลาพิพาทไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์หรือไม่ ย่อมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่เป็นละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๓๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงองค์การบริหารส่วนตำบล หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการชี้แจงและแจ้งเวียนแนวปฏิบัติภายในฝ่ายปกครองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในท้องที่จังหวัดมหาสารคามให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบและถือปฏิบัติเท่านั้น ไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลหนังสือดังกล่าวจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองซึ่งสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรื้อถอนศาลากองทุนพัฒนาบ้านม่วงแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๐/๒๕๖๓)

^{๓๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

บทที่ ๑๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๖๔-๕๗๑

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๒๗-๖๒๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๕๓-๕๕๔

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๒๗-๑๑๓๐

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๘๗-๕๘๘

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๔๐-๑๑๔๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๓๐-๖๓๓

๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

เมื่อถนนในหมู่บ้านจัดสรรเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินประเภทถนน ถนนดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับดังกล่าว ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิในภาระจำยอมและมีสิทธิใช้ถนนดังกล่าวสัญจรได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในถนนตามมาตรา ๑๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้จัดสรรที่ดินงดเว้นกระทำการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๑๓๙๐ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน แต่สิทธิดังกล่าวของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ได้รวมถึงสิทธิที่จะหวงห้ามมิให้



ผู้จัดสรรที่ดินหรือบุคคลอื่นที่ผู้จัดสรรที่ดินอนุญาตให้ใช้ถนนการะจำยอมสัญญาด้วย แม้ต่อมาผู้จัดสรรที่ดินจะได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในถนนการะจำยอมให้เป็น ถนนสาธารณะประโยชน์ และกรุงเทพมหานครเป็นผู้ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เข้าไปดูแลปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรก็ยังคงมีสิทธิ ใช้ถนนดังกล่าวในลักษณะที่เป็นทางสาธารณะประโยชน์เหมือนดังเช่นปกติ แต่ผู้ซื้อที่ดิน จัดสรรไม่มีสิทธิที่จะหวงกั้นถนนไว้ใช้ประโยชน์แต่เฉพาะในหมู่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และห้ามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ถนนด้วย ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ ราวเหล็ก (คันกระดก) ที่ติดตั้งปิดกั้นบนถนนในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวที่ตกเป็น ถนนสาธารณะประโยชน์แล้ว และเป็นอุปสรรคแก่การที่ประชาชนโดยทั่วไปจะใช้ ถนนสาธารณะประโยชน์ ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน ถนนพิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ย่อมมีอำนาจที่จะรื้อถอนราวเหล็กออกไปให้พ้นถนนสาธารณะประโยชน์ได้ คำสั่ง ของผู้อำนวยการเขตที่ให้รื้อถอนราวเหล็กที่ปิดกั้นถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. จำกัด ได้นำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๑๑๖ ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอมีนบุรี (เมือง) (ปัจจุบันเขตคลองสามวา) แขวงสามวาตะวันตก เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา จัดสรรขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนทั่วไป ชื่อ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ส. ตามใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ โดยแผนผังโครงการนั้น ได้จัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ กว้าง ๑๒ เมตร จำนวน ๑ สาย ผิวจราจร ๘ เมตร และทางเท้าสองข้าง กว้างข้างละ ๑.๕ เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ กว้าง ๘ เมตร จำนวน ๕ สาย ผิวจราจร ๖ เมตร โดยมี ถนนเข้าออกหมู่บ้านได้สองเส้นทาง เส้นทางแรก ซอยพระยาสุเรนทร์ ๓๘ ซึ่งเป็นทางเข้าออก ด้านหน้าหมู่บ้านเชื่อมต่อกับถนนพระยาสุเรนทร์ และเส้นทางที่สอง ด้านซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ซึ่งอยู่ด้านข้างหมู่บ้าน ระหว่างดำเนินการจัดสรรที่ดิน บริษัท ส. จำกัด ได้ก่อสร้างคันกระดก เปิดปิด ขวางถนนทางด้านติดซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ เพื่อตรวจสอบการสัญจรของรถยนต์ เข้าออกหมู่บ้านจัดสรร ส. และได้ก่อสร้างเป็นราวเหล็กปิดมิให้รถยนต์ผ่านเข้าออกแทน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ บริษัท ส. จำกัด ได้จดทะเบียนยกถนนภายในหมู่บ้าน เนื้อที่ ๒ ไร่ ๘๐ ตารางวา ให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ โดยไม่ได้รื้อถอนคันกระดกหรือราวที่ปิดกั้น ถนนด้านซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ออก จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ผู้อยู่อาศัย



ในหมู่บ้านจัดสรร ส. รายหนึ่งได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตคลองสามวา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางสาธารณะออก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้เข้าตรวจสอบ และได้มีคำสั่งให้รื้อถอนคันกระดกเปิดปิดออกจากทางสาธารณะตามประกาศของสำนักงานเขตคลองสามวาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าว สิ่งกีดขวางถนนสาธารณะที่จะทำการรื้อถอนเพื่อให้ประชาชนทราบ ผู้ฟ้องคดีและผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ส. รวม ๔๕ คน ได้มีหนังสือคัดค้านการรื้อถอนคันกระดกหรือราวเหล็ก และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนคันกระดกที่ปิดทางเข้าออกถนนหมู่บ้านจัดสรร ส. ด้านติดซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ออก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อถนนพิพาทในหมู่บ้านจัดสรร ส. ซึ่งเป็นทางที่ออกสู่ซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ เป็นสาธารณูปโภคที่บริษัท ส. จำกัด ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินประเภทถนน ถนนดังกล่าวจึงตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง^๑ ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรยอมเป็นผู้ทรงสิทธิในการะจำยอมและมีสิทธิใช้ถนนพิพาทสัญจรได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท ส. จำกัด ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในถนนดังกล่าวแต่อย่างใด ตามมาตรา ๑๓๘๗^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งมีสิทธิที่จะเรียกให้บริษัท ส. จำกัด งดเว้นจะกระทำการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๑๓๙๐^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่สิทธิดังกล่าวของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ได้รวมถึงสิทธิที่จะหวงห้ามมิให้ผู้จัดสรรที่ดินหรือบุคคลอื่นที่ผู้จัดสรรที่ดินอนุญาตให้ใช้ถนนภาระจำยอมสัญจรด้วย แม้ต่อมา บริษัท ส. จำกัด จะได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในถนน

^๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒-๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๘๗ อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่สังหาริมทรัพย์อื่น

มาตรา ๑๓๙๐ ท่านมิให้เจ้าของภารยทรัพย์ประกอบกรรมใด ๆ อันจะเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก



ภาระจำยอมให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ การที่บริษัท ส. จำกัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในถนนพิพาทให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ และกรุงเทพมหานครเป็นผู้ใช้เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครเข้าไปดูแลปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรยังคงมีสิทธิใช้ถนนพิพาทในลักษณะที่เป็นทางสาธารณะประโยชน์เหมือนดังเช่นปกติ ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมประโยชน์ที่จะใช้ถนน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะหวงกั้นถนนพิพาทไว้ใช้ประโยชน์แต่เฉพาะในหมู่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและห้ามมิให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ถนนพิพาทด้วย เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นเจ้าของราวเหล็ก (คันกระดก) ที่ติดตั้งปิดกั้นถนนพิพาท และเป็นอุปสรรคแก่การที่ประชาชนโดยทั่วไปจะใช้ถนนพิพาทซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันถนนพิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา ๖๙ (๑)^๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ย่อมมีอำนาจที่จะรื้อถอนราวเหล็กดังกล่าวออกไปให้พื้นถนนสาธารณะประโยชน์ได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้รื้อถอนราวเหล็ก (คันกระดก) ที่ปิดกั้นถนนภายในหมู่บ้าน ส. ด้านเชื่อมต่อซอยพระยาสุเรนทร์ ๔๐ ตามประกาศสำนักงานเขตคลองสามวา ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๗/๒๕๖๒)

๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

แม้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร (ผู้คัดค้าน) จะยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้ก่อนที่จะมีการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากเห็นว่าผู้จัดสรรที่ดินยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคให้ครบตามที่โฆษณาไว้

^๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ให้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

(๒) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขต

(๓) อำนาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย

^๕ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ



และการประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวมีสมาชิกมาประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านได้คัดค้านการปิดประกาศคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวก็ตาม แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขายอมรับที่จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้คัดค้าน โดยเสนอให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภค เพื่อออกไปตรวจสอบก่อนมีคำสั่งตามคำขอซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออกไปตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคพบว่า ผู้จัดสรรที่ดินไม่ได้ดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคให้ครบตามที่โฆษณาไว้ ภายหลังผู้จัดสรรที่ดินได้ดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคตามที่โฆษณาไว้ครบถ้วนแล้ว อีกทั้ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้ตรวจสอบลายมือชื่อลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพบว่า จำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ประกอบกับได้มีการปิดประกาศคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวครบกำหนดสามสิบวันตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจึงมีคำสั่งจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพิพาทให้ตามคำขอ อันเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. จำกัด ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินบนโฉนดที่ดินซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑๒ แปลง โดยใช้ชื่อโครงการหมู่บ้านจัดสรร ส. มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จของโครงการไว้ประมาณ ๓ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน เมื่อบริษัท ส. จำกัด ได้จัดทำสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรโดยได้ดูแลสาธารณูปโภคตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการเกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้จัดทำสาธารณูปโภคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการหมู่บ้านจัดสรร ส. เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ผลการประชุมฯ ปรากฏว่าคะแนนเสียงของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเกินกึ่งหนึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ส. และเห็นชอบข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ส. ต่อมา บริษัท ค. จำกัด ผู้รับมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนไต่ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓



ประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีสมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ถึงกึ่งหนึ่ง อันเป็นการคัดค้านการรับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนที่จะมีการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบลายมือชื่อลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า มีผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเองจำนวน ๓๓๑.๘๖ คะแนนเสียง มอบฉันทะจำนวน ๔๐๗.๘๓ คะแนนเสียง รวมคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งหมด ๗๓๙.๖๙ คะแนนเสียง จากคะแนนจำนวนทั้งหมด ๑,๒๘๑ คะแนนเสียง ซึ่งคะแนนเสียงดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้ง ตามนัยมาตรา ๔๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ปิดประกาศการขอจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี และสถานที่ราชการ รวมทั้งบริเวณที่ดินจัดสรร มีกำหนดสามสิบวัน ตามข้อ ๗^๗ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทำการคัดค้านไว้ก่อนบริษัท ก. จำกัด ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็ตาม และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้คัดค้านการปิดประกาศคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับ

^๖ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๕ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับที่มีรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(๒) วัตถุประสงค์

(๓) ที่ตั้งสำนักงาน

(๔) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร

(๕) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน

(๖) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(๗) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

^๗ กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๗ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารและรายการตามข้อ ๔ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้ปิดประกาศคำขอไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันแห่งท้องที่ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินที่ทำการจัดสรรนั้นตั้งอยู่ และบริเวณที่ทำการจัดสรรแห่งหนึ่งฉบับ มีกำหนดสามสิบวัน



ที่จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคเพื่อออกไปตรวจสอบก่อนมีคำสั่งตามคำขอ คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้ออกไปตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ พบว่า บริษัท ส. จำกัด ผู้จัดสรรที่ดินยังไม่จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นสนามเด็กเล่น และยังไม่ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามแบบ และยังไม่ปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะส่วนกลางของหมู่บ้านให้มีสภาพใช้การได้ และโรงเรียนอนุบาล ผู้จัดสรรได้กั้นพื้นที่ไว้แล้ว ภายหลังบริษัท ส. จำกัด ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคตามที่โฆษณาไว้ครบถ้วนแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบพบว่า บริษัท ส. จำกัด ดำเนินการจัดทำสาธารณูปโภคเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรายงานให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการทราบ ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสมุทรปราการมีหนังสือแจ้งรับทราบการตรวจสอบตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านรวม ๒ ประเด็น และพิจารณาผลการตรวจสอบทั้งสองประเด็นแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรับจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพิพาทต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ตามคำขอในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๐/๒๕๖๒)

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๙๙-๖๐๒

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๗๑-๕๗๕

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๔๕-๖๔๘

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๖๖-๕๖๘

๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๙๗-๕๙๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๑๙-๕๒๒



๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๖๐๔-๖๐๕

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๔๙-๖๕๐

๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด

มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

เมื่อวาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และองค์ประกอบกรรมการของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมฯ และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความแตกต่างกัน กรณีย่อมต้องถือว่าเป็นคณะกรรมการต่างชุดกัน และแม้ว่ามาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้กรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามที่กำหนด ก็เป็นเพียงการรับรองสถานะของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเดิมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ยังไม่พ้นวาระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมกำหนดไว้เท่านั้น มิได้มีผลให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่แต่อย่างใด การนับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการทั้งสองชุดจึงไม่ได้นับต่อเนื่องกัน ดังนั้น เมื่อกรรมการในคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายหลังที่พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวาระถัดไป คณะกรรมการชุดดังกล่าวจึงมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และถือเป็นการดำรงตำแหน่งในวาระแรกตามมาตรา ๓๗

แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร่วมและถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙/๓๑๔ ในอาคารชุด ส. ต่อมา คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ทั้ง ๙ คน จะหมดวาระในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นิติบุคคลอาคารชุดจึงจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองเจ้าของร่วมจำนวน ๙ คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ซึ่งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการจำนวน ๗ คน จากจำนวน ๙ คน ดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๓๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้งการดำเนินการจัดประชุมและการนับคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอคัดค้านการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำชี้แจงของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการจดทะเบียน และคุณสมบัติของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. แล้ว ได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ตามมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๓๖^{๔๔} และมาตรา ๓๗^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เดิม ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด การแต่งตั้ง วาระ

^{๔๔-๔๕} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๓๖ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๓ หรือมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ

(๒) ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความริเริ่มของตนเองจัดการในกิจการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง

(๓) เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด



การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ อำนาจหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการ
ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ต่อมา
ได้มีการตราและประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ทั้งนี้ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความตามที่เป็นบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ แทน
เมื่อพิจารณามาตรา ๓๖^{๑๐} และมาตรา ๓๗^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

(๔) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้จัดการต้องปฏิบัติกิจการในหน้าที่ด้วยตนเอง เว้นแต่กิจการซึ่งตามข้อบังคับ หรือมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม
ตามมาตรา ๔๙ (๓) กำหนดให้มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้

มาตรา ๓๗ เจ้าของร่วมจะจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ประกอบด้วยกรรมการ
ไม่เกินเก้าคนซึ่งแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา ๔๔ ก็ได้

การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ อำนาจหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการ
ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตามมาตรา ๔๔

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๖ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๓๓ ตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
หรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

(๒) ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความริเริ่มของตนเองสั่งหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของอาคารดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง

(๓) จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด

(๔) เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด

(๕) จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันสิ้นเดือนและต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันต่อเนื่องกัน

(๖) พ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๑๘ เกินหกเดือนขึ้นไป

(๗) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง เว้นแต่กิจการซึ่งตามข้อบังคับหรือมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
ตามมาตรา ๔๙ (๒) กำหนดให้มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้และต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เก้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ในกรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้ง
กรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็น
กรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคสอง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่
ไม่อาจหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งได้



ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓๔^๒ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเห็นได้ว่า วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด ซึ่งแตกต่างจากวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยบัญญัติให้กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีและเมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ นอกจากนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินเก้าคน ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเก้าคน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างกัน เมื่อวาระการดำรงตำแหน่งและองค์ประกอบของกรรมการแตกต่างกัน จึงเป็นคณะกรรมการต่างชุดกัน และแม้ว่าตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะบัญญัติให้กรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามที่กำหนด แต่เป็นเพียงการรับรองสถานะของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเดิมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ยังไม่พ้นวาระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมกำหนดไว้เท่านั้น มิได้หมายความว่า เป็นการได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่แต่ประการใด การนับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่ต่อเนื่องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมเจ้าของร่วมอาคารชุด ส. มีมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด โดยประกอบด้วยกรรมการจำนวน ๙ คน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และให้ครบวาระปีละ

การแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้จัดการนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ

^๒ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๔ ให้ผู้จัดการหรือกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือจนกว่าที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการหรือกรรมการขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี



สามคน หากมีกรรมการว่างลงให้กรรมการคนใหม่ที่มาดำรงตำแหน่งแทนมีวาระเท่ากับกรรมการที่ตนแทน ต่อมา ในการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมมีมติแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิมที่ครบวาระจำนวน ๓ คน และลาออกจำนวน ๑ คน คณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ดังกล่าว จึงเป็นคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และมีวาระการดำรงตำแหน่งตลอดจนการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการโดยอาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้หลังจากนั้นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ อันเป็นช่วงเวลาภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ แต่เนื่องจากกรรมการชุดเดิมจำนวน ๖ คนยังไม่ครบวาระ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมในครั้งนั้น กรณีจึงยังไม่มีผลเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่ยังคงเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมอาคารชุด ส. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงมีผลให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ที่ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นวาระแรก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งวาระแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น เมื่อต่อมาได้จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ มีเจ้าของร่วมและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม นับอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ได้ ๓,๗๗๒.๒๗ อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ จาก ๑๐,๐๐๐ อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๒ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

^{๑๓} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔๓ การประชุมใหญ่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองเจ้าของร่วมจำนวน ๙ คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ซึ่งในจำนวนนี้มี ๗ คน ที่เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. เมื่อคราวการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ประจำปี ๒๕๕๒ (บุคคลทั้ง ๗ คนดังกล่าวเคยได้รับแต่งตั้งและรับรองให้เป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ในคราวการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๕๑) การที่บุคคลทั้ง ๗ คนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ในคราวการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวาระที่สองเท่านั้น มิใช่เป็นการดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกัน การที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ได้นำมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๔ ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ พร้อมแนบหลักฐานประกอบคำขอ ได้แก่ สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด สำเนาหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๔ สำเนารายงานการประชุม สำเนาเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำเนาใบมอบฉันทะ และเอกสารของกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด จึงเป็นการนำความไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติตามมาตรา ๓๗ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีหลักฐานประกอบการยื่นคำขอครบถ้วนตามข้อ ๓๙^{๑๔} ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ส. ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๑/๒๕๖๒)

^{๑๔} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๓๙ ในการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงกรรมการให้ผู้ขอยื่นคำขอพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมประกอบด้วย

- หนังสือนัดประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- บันทึกรายงานการประชุมที่มีมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ
- หนังสือมอบฉันทะของเจ้าของร่วมที่ให้ผู้ยื่นออกเสียงแทน (ถ้ามี)



บทที่ ๑๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๑๔๘-๑๑๕๓

คู่มือที่ ๒ หน้า ๖๑๐-๖๑๒

คู่มือที่ ๔ หน้า ๗๓๓-๗๓๕

คู่มือที่ ๖ หน้า ๘๓๙-๘๔๒

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

คู่มือที่ ๑ หน้า ๑๑๔๓-๑๑๔๗

คู่มือที่ ๒ หน้า ๖๐๗-๖๐๙

คู่มือที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๖๕๓-๖๕๙

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเห็นว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอาจเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้ง หรืออาจทำให้การเลือกตั้งดังกล่าวไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการกระทำความดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้ และเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ และแต่งตั้งผู้อื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมไม่มีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านใหม่

